

	○ 진지한 반성 없음	○ 진지한 반성 ○ 피고인이 고령인 경우 ○ 공범으로서 소극 가담 ○ 피고인의 건강상태가 매우 좋지 않음 ○ 피고인의 구금이 부양가족에게 과도한 곤경을 수반
--	-------------	---

[집행유예 참작사유의 정의]

- 양형인자와 동일한 집행유예 참작사유
 - 양형인자의 정의 부분과 같다.
- 전과의 기간 계산
 - 전과의 기간은 집행유예는 판결 확정일, 실형은 집행 종료일로부터 범행시까지로 계산한다.
- 반복적 범행
 - 범행 내용, 처벌 전력 및 경합범 등을 종합적으로 고려하여 유사한 범행을 반복적으로 범하였다고 판단되는 경우를 의미한다.

[집행유예 참작사유의 평가원칙]

- 권고되는 형이 징역형인 경우 그 집행 여부를 판단함에 있어 주요참작사유는 일반참작사유보다 중하게 고려함을 원칙으로 하되, 권고 기준은 아래와 같다.
 - ① 주요긍정사유만 2개 이상 존재하거나 주요긍정사유가 주요부정사유보다 2개 이상 많을 경우에는 집행유예를 권고한다.
 - ② 주요부정사유만 2개 이상 존재하거나 주요부정사유가 주요긍정사유보다 2개 이상 많을 경우에는 실형을 권고한다.
 - ③ 위 ① 또는 ②에 해당하나 일반부정(긍정)사유와 일반긍정(부정)사유의 개수 차이가 주요긍정(부정)사유와 주요부정(긍정)사유의 개수 차이보다 많은 경우이거나, 위 ① 또는 ②에 해당하지 않는 경우에는 집행유예 참작사유를 종합적으로 비교·평가하여 집행유예 여부를 결정한다.

지 방 자 치 단 체

●논산시고시제2015-90호

가야곡농공단지 실시계획(변경)승인 및 지형도면

1. 충청남도 논산시 가야곡면 야촌리 일원 가야곡농공단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3, 제19조의 규정에 의거 실시계획 변경을 승인하고, 같은법 제19조의2 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 규정에 의거 변경승인 및 도시관리계획 결정 고시하고, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 의거 지형도면을 다음과 같이 고시합니다.
2. 관련도면의 게재는 생략하며 관계도서는 논산시청 사회적경제과(041-746-6035)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보여드립니다.

2015년 6월 24일

논 산 시 장

1. 산업단지 실시계획(변경) 승인

가. 사업의 명칭(변경없음) : 가야곡농공단지

나. 사업시행자의 성명

1) 성명

- 준공된 농공단지 사업시행자 : 논 산 시 장
- 금회 변경에 따른 사업시행자 : 삼영지티엠 대표 한금태

2) 주소

- 준공된 농공단지 사업시행자 : 충청남도 논산시 시민로 210번길 9
- 금회 변경에 따른 사업시행자 : 충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 24-16

다. 사업의 목적 및 개요

1) 목적

○ 준공 후 25년째 운영중인 가야곡농공단지에 대하여 제9차 한국표준산업분류에 부합되도록 유치업종을 변경하고 전반적인 관리·운영실태를 점검하여 이용형태 등 현실에 부합되도록 기반시설을 변경함으로서 농공단지의 효율적 운영 및 관리체제를 구축하고자 함

2) 개요

■ 업종배치계획(변경)

구 분	면적(m ²)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	143,850	증) 1,433	145,283	100.00	
기계	51,510	감) 51,510	-	-	
식품	55,991	감) 55,991	-	-	
화학	18,386	감) 18,386	-	-	
기타	17,963	감) 17,963	-	-	
식료품 제조업 (C10)	-	증) 45,467	45,467	31.30	
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 (C22)	-	증) 17,992	17,992	12.38	
금속가공제품제조업;기계 및 가구 제외 (C25)	-	증) 4,412	4,412	3.04	

구 분	면적(m ²)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
전기장비 제조업 (C28)	-	증) 39,290	39,290	27.04	
기타 기계 및 장비 제조업 (C29)	-	증) 9,342	9,342	6.43	
식료품제조업, 전기장비제조업 (C10, C28)	-	증) 4,356	4,356	3.00	
섬유제품제조업;의복제외, 금속가공제품제조업;기계 및 가구 제외 (C13, C25)	-	증) 4,570	4,570	3.15	
1차 금속 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업 (C24, C29)	-	증) 16,918	16,918	11.64	
기타 기계 및 장비 제조업, 기타 제품 제조업 (C29, C33)	-	증) 2,936	2,936	2.02	

※ 한국표준산업분류 개정사항을 반영한 업종배치계획 변경임 (계획내용 변경 없음)

■ 토지이용계획(변경)

구 분	면적(m ²)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	185,783	증) 486	186,269		
산 업 시 설 용 지	143,850	증) 1,433	145,283	78.00	
지 원 시 설 용 지	3,844	-	3,844	2.06	
공 공 시 설 용 지	38,089	감) 947	37,142	19.94	
도 로	14,961	증) 682	15,643	8.40	
녹 지	19,095	감) 1,925	17,170	9.22	
공 공 공 지	-	증) 296	296	0.15	
오·폐수처리시설	3,903	-	3,903	2.10	수질오염방지시설
정 수 시 설	130	-	130	0.07	수도공급설비

※ 농공단지면적 변경은 단지 내 토지대장면적 합산에 따른 오차정정임

라. 사업시행지역의 위치 및 면적

1) 위 치(변경없음) : 충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 24-16 일원

2) 면 적(변 경) : (기정) 185,783m²

(변경) 186,269m² 감) 486m²

※ 농공단지면적 변경은 단지 내 토지대장면적 합산에 따른 오차정정임

마. 사업 시행기간

○ 시행기간 : 2015년 5월 ~ 2015년 11월

바. 도시관리계획에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조 제5항 각호의 사항
(변경)

□ 도시관리계획 결정(변경)조서

1) 용도지역 · 지구 · 구역 결정(변경)조서

가) 용도지역 계획

(1) 용도지역 결정 조서 (변경없음)

구 분	면 적(m ²)			구성비 (%)	비고
	기 정	변 경	변경후		
합 계	186,269	-	186,269	100.0	
계획관리지역	186,269	-	186,269	100.0	

나) 용도지구 계획

(1) 용도지구 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	지구명	지구의 세분	위치	제한 내용	면적 (m ²)	최초 결정일
기정	①	야촌리 개발진흥지구	산업·유통 개발진흥지구	충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 24-21		185,783	2003.1.1
변경	①	야촌리 개발진흥지구	산업·유통 개발진흥지구	충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 24-21		186,269	2003.1.1

■ 용도지구 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	구역명	변 경 내 용	변 경 사 유
①	야촌리 개발진흥지구	• 면적 : 185,783m ² → 186,269m ² 증) 486m ²	• 준공된 농공단지로써 단지 내 토지대 장면적 합산에 따른 오차정정

다) 지구단위계획구역 결정(변경)조서

(1) 지구단위계획구역 결정조서

구분	구역명	위치	면 적(m ²)			비고
			기정	변경	변경후	
변경	가야곡농공단지 지구단위계획구역	충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 24-21	185,783	증) 486	186,269	

■ 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

도면표시 번 호	지구명	변경내용	변경사유
①	가야곡농공단지 지구단위계획구역	• 면적 : 185,783m ² → 186,269m ² 증) 486m ²	• 준공된 농공단지로써 단지 내 토지대 장면적 합산에 따른 오차정정

2) 지구단위계획 결정조서

가) 기반시설에 관한 지구단위계획

■ 교통시설(도로)

○ 도로 총괄표

유별	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장 (m)	면적 (m ²)	노선수	연장 (m)	면적 (m ²)	노선수	연장 (m)	면적 (m ²)	노선수	연장 (m)	면적 (m ²)
합계	5	1,352	15,643	4	1,037	10,816	1	315	4,827	-	-	-
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	1	315	4,827	-	-	-	1	315	4,827	-	-	-
소로	4	1,037	10,816	4	1,037	10,816	-	-	-	-	-	-

○ 도로 결정 조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
신설	중로	2	1	15	집산 도로	315	야촌리 483-53	동산일반 산업단지 구역계	일반 도로			논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)
신설	소로	1	1	10	국지 도로	268	중로2-1	야촌리 642-4	일반 도로			논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)
신설	소로	1	2	10	국지 도로	231	중로2-1	야촌리 483-53	일반 도로			논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)
신설	소로	1	3	10	국지 도로	278	중로2-1	야촌리 483-53	일반 도로			논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)
신설	소로	1	4	10	국지 도로	260	중로2-1	야촌리 483-53	일반 도로			논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)

○ 도로 결정 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
-	중로2-1	• 도로 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반 시설의 도시계획시설 결정
-	소로1-1	• 도로 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반 시설의 도시계획시설 결정
-	소로1-2	• 도로 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반 시설의 도시계획시설 결정
-	소로1-3	• 도로 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반 시설의 도시계획시설 결정
-	소로1-4	• 도로 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반 시설의 도시계획시설 결정

■ 공간시설(녹지, 공공공지)

○ 녹지 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계	-	-	-	-	-	증) 17,170	17,170		
신설	1	녹지	경관 녹지	가야곡면 야촌리 642-7번지 일원	-	증) 8,819	8,819		논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)
신설	2	녹지	경관 녹지	가야곡면 야촌리 483-56번지 일원	-	증) 1,161	1,161		논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)
신설	3	녹지	경관 녹지	가야곡면 야촌리 483-55번지 일원	-	증) 4,571	4,571		논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)
신설	4	녹지	경관 녹지	은진면 시묘리 82-8번지 일원	-	증) 2,619	2,619		논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)

○ 녹지 결정 사유서

도면 표시번호	공원명	변경내용	변경사유
1	녹지	• 녹지 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반시설의 도시계획시설 결정
2	녹지	• 녹지 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반시설의 도시계획시설 결정
3	녹지	• 녹지 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반시설의 도시계획시설 결정
4	녹지	• 녹지 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반시설의 도시계획시설 결정

○ 공공공지 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	1	공공 공지	은진면 시묘리 81-23번지 일원	-	증) 296	296		논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)

○ 공공공지 결정 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	공공공지	• 공공공지 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반시설의 도시계획시설 결정

■ 유통·공급시설(수도공급설비)

○ 수도공급설비 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	수도 공급설비	정수 시설	가야곡면 야촌리 643-2번지 일원	-	증) 130	130		논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)

○ 수도공급설비 결정 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	수도 공급설비	• 수도공급설비 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반시설의 도시계획시설 결정

■ 환경기초시설(수질오염방지시설)

○ 수질오염방지시설 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	수질오염 방지시설	오·폐수 처리시설	가야곡면 야촌리 483-51번지 일원	-	감) 3,903	3,903		논산시 고시 제 2015-90호 (2015. 6. 19.)

○ 수질오염방지시설 결정 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	수질오염 방지시설	• 수질오염방지시설 신설	• 준공된 농공단지의 효율적 관리를 위한 기존 기반시설의 도시계획시설 결정

(3) 도시관리계획 결정도 : 게재 생략

나) 획지 및 건축물 등에 관한 지구단위계획

(1) 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획 결정조서

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획 지			비고
			획지 번호	위 치	면 적(m ²)	
-	1BL	80,085	1-1	가야곡면 야촌리 642-7번지 일원	8,819	녹지 1
			1-2	가야곡면 야촌리 483-46번지 일원	25,789	동원팜스
			1-3	가야곡면 야촌리 643-2번지 일원	130	정수시설
			1-4	가야곡면 야촌리 642-1번지 일원	5,208	대호산업
			1-5	가야곡면 야촌리 483-39번지 일원	4,220	진미농산
			1-6	가야곡면 야촌리 483-41번지 일원	4,356	푸른솔
			1-7	가야곡면 야촌리 483-42번지 일원	11,475	코캠1
			1-8	가야곡면 야촌리 646-2번지 일원	20,088	코캠2
	2BL	90,541	2-1	가야곡면 야촌리 483-56번지 일원	1,161	녹지 2
			2-2	가야곡면 야촌리 483-55번지 일원	4,571	녹지 3
			2-3	은진면 시묘리 82-8번지 일원	2,619	녹지 4
			2-4	은진면 시묘리 81-23번지 일원	296	공공공지
			2-5	가야곡면 야촌리 483-49번지 일원	3,844	지원시설
			2-6	가야곡면 야촌리 483-50번지 일원	13,393	이화하이테크
			2-7	가야곡면 야촌리 483-52번지 일원	3,747	하나에프에스
			2-8	가야곡면 야촌리 483-51번지 일원	3,903	오폐수처리시설

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획 지			비고
			획지 번호	위 치	면 적(m ²)	
-	2BL	90,541	2-9	가야곡면 야촌리 483-29번지 일원	7,727	루트제이드
			2-10	가야곡면 야촌리 483-28번지 일원	5,028	동창식품
			2-11	가야곡면 야촌리 483-20번지 일원	3,252	삼영지티엠3
			2-12	가야곡면 야촌리 483-19번지 일원	4,412	안산건업
			2-13	가야곡면 야촌리 483-25번지 일원	4,599	현대플러스
			2-14	가야곡면 야촌리 483-33번지 일원	2,936	화성캐도
			2-15	가야곡면 야촌리 483-32번지 일원	4,134	삼영지티엠2
			2-16	가야곡면 야촌리 483-31번지 일원	4,570	스벤손코리아 코리아농업개발
			2-17	가야곡면 야촌리 483-31번지 일원	6,683	CJ제일제당
			2-18	가야곡면 야촌리 483-6번지 일원	13,666	삼영지티엠1

(2) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정조서

■ 산업시설용지

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	1BL	용 도	허용 용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 (관련법령에서 불허하는 공장의 경우 제외)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
	2BL	건 폐 율	• 70% 이하	
		용 적 률	• 150% 이하	
		높 이	• 최고층수 : 5층이하 (기존 시설에 한함)	

■ 지원시설용지

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	2BL 2-5	용 도	허용 용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제17호 및 제20호에 따른 관리기관 및 지원기관이 그 업무의 수행을 위하여 설치하는 시설 • 「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 「건축법」 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 노래연습장 제외) • 「건축법」 시행령 별표1 제8호의 운수시설 • 「건축법」 시행령 별표1 제19호의 위험물 저장 및 처리시설 • 「건축법」 시행령 별표1 제20호의 자동차 관련 시설
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 70% 이하	
		용 적 률	• 150% 이하	
		높 이	• 최고층수 : 5층이하 (기존 시설에 한함)	

■ 공공시설용지

○ 수도공급설비

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	2BL 1-3	용 도	허용 용도	• 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제 65조에 따른 수도공급설비 중 정수시설(부대시설 포함)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70% 이하	
		용적률	• 150% 이하	
		높 이	• 최고층수 : 5층이하 (기존 시설에 한함)	

○ 수도공급설비

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	2BL 2-8	용 도	허용 용도	• 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제 159조에 따른 수질오염방지시설
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70% 이하	
		용적률	• 150% 이하	
		높 이	• 최고층수 : 5층이하 (기존 시설에 한함)	

●고양시공고제2015-947호

탄현동 일단의 주택지 조성사업(2구역) 실시계획인가 전 공람

경기도고시 제1999-34호('99.02.27)로 일단의 주택지 조성사업지구로 지정된 “탄현동 일단의 주택지 조성사업(2구역)”에 대하여 고양시 고시 제2015-146(2015.5.27)호로 사업시행자 지정하고 종전 도시계획법 제25조의 2 및 동법시행령 제27조의 2의 규정에 따라 주민의견을 청취하고자 다음과 같이 실시계획인가 전 공람·공고합니다.

2015년 6월 24일

고 양 시 장

1. 사업의 종류 및 명칭

가. 사업의 종류 : 도시계획사업(일단의 주택지 조성사업)

나. 사업의 명칭 : 탄현동 일단의 주택지 조성사업(2구역)

2. 사업의 면적 및 규모

가. 위치 : 고양시 일산서구 탄현동 101번지 일원

나. 면적 : 108,369㎡

다. 규모 ; 별첨

3. 사업시행자의 성명.주소

가. 성명 : 중원종합건설(주) 대표이사 송장관

나. 주소 : 경상남도 진주시 진주대로 1134